

Vážený pan
Dušan Dvořák
798 55 Ospělov 6

Brno 1. října 2026
1 SPR 338/2026 - 5

Státní zástupkyně JUDr. Jana Čuhelová – vyřízení stížnosti na průtahy

Vážený pane Dvořáku,

obdržel jsem Vaši stížnost na nečinnost Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 28. 9. 2026, v níž poukazujete na to, že jste doposud nebyl vyrozuměn o vyřízení Vašich podání ze dne 10. 7. 2026 (sp. zn. 1 KZT 475/2026) a ze dne 27. 7. 2026 (sp. zn. 1 KZN 1079/2026), v nichž jste se domáhal vykonání instančního dohledu nad činností Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Městského státního zastupitelství v Brně.

Podle § 16b odst. 2 zákona o státním zastupitelství stížnost na průtahy státního zástupce při plnění úkolů státního zastupitelství vyřizuje příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti němuž stížnost směřuje. Tímto příslušným vedoucím státním zástupcem je krajský státní zástupce v Brně.

Předně bych chtěl připomenout, že lhůty související s vyřízením instančního dohledu jsou upraveny v pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 1/2017 o výkonu dohledu v soustavě státního zastupitelství.

Z čl. 10 odst. 9 tohoto pokynu vyplývá povinnost vyrozumět podatele o výsledku přezkoumání věci ve lhůtě 2 měsíců. Tuto lhůtu lze *prodloužit*, je-li k přezkumu třeba spisového materiálu.

Ke spisu 1 KZT 475/2026

Nahlédnutím do spisu sp. zn. 1 KZT 475/2026, jímž je na základě Vašeho podnětu ze dne 10. 7. 2026 dokumentován výkon dohledu nad postupem Okresního státního zastupitelství v Prostějově (sp. zn. 1 ZT 11/2010), jsem zjistil, že dohledové státní zástupkyni JUDr. Janě Čuhelové byla základní lhůta k jeho vyřízení do dne 10. 9. 2026 podle čl. 10 odst. 9 pokynu

obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 1/2017 ze zcela legitimních důvodů prodloužena do dne 18. 9. 2026.

Současně je z obsahu spisu sp. zn. 1 KZT 475/2026 zřejmé, že v této prodloužené lhůtě byl instanční dohled dne 16. 9. 2026 vykonán a dne 18. 9. 2026 došlo k expedici příslušného přípisu dohledové státní zástupkyně ze dne 16. 9. 2026, č. j. 1 KZT 475/2026 – 73 určeným adresátům. Bohužel, administrativním nedopatřením tento přípis nebyl doručen do Vaší datové schránky, což vyšlo najevo po prvotním přezkumu Vaší stížnosti na průtahy, a proto k tomuto opožděnému doručení došlo neprodleně dne 29. 9. 2026. Za toto administrativní pochybení Krajského státního zastupitelství v Brně se Vám omlouvám.

Ke spisu 1 KZN 1079/2026

Nahlédnutím do spisu sp. zn. 1 KZN 1079/2026, jímž je na základě Vašeho podnětu ze dne 27. 7. 2026 dokumentován výkon dohledu nad postupem Městského státního zastupitelství v Brně (sp. zn. 3 ZN 140/2026), jsem zjistil, že dohledové státní zástupkyni JUDr. Janě Čuhelové byla základní lhůta k jeho vyřízení do dne 27. 9. 2026 podle čl. 10 odst. 9 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 1/2017 ze zcela legitimních důvodů prodloužena do dne 9. 10. 2026.

Předpokládám, že v takto prodloužené lhůtě budete písemně vyrozuměn o vyřízení Vašeho podnětu ze dne 27. 7. 2026.

Uzavírám tak, že vyřizování Vašich podnětů ze dne 10. 7. 2026 (sp. zn. 1 KZT 475/2026) a ze dne 27. 7. 2026 (sp. zn. 1 KZN 1079/2026), v nichž jste se domáhal vykonání instančního dohledu nad činností Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Městského státního zastupitelství v Brně, není provázáno průtahy dohledové státní zástupkyně. Pouze ve věci sp. zn. 1 KZT 475/2026 došlo administrativním nedopatřením k prodlení při doručování přípisu dohledové státní zástupkyně do Vaší datové schránky, za což se Vám jménem Krajského státního zastupitelství v Brně ještě jednou omlouvám.

Ve smyslu § 16b odst. 4 zákona o státním zastupitelství Vás upozorňuji, že podáte-li v téže věci další stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, bude tato stížnost bez dalšího šetření založena a nebudete o tom již vyrozumíván.

Závěrem přijmete poučení ve smyslu § 16b odst. 5 a § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství, že nebudete-li spokojen se způsobem vyřízení Vaší stížnosti, můžete požádat o přezkoumání jejího vyřízení vrchního státního zástupce v Olomouci.

JUDr. Jan Sladký
krajský státní zástupce

JUDr. Jan Sladký
Digitálně podepsal
JUDr. Jan Sladký
Datum: 2026.10.01
15:39:22 +02'00'